

1501922-17.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2198563/2021 - 09º D.P. GUARULHOS, 19193048 - 09º D.P. GUARULHOS, 1284/21/221 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO VENÂNCIO SOARES SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501922-17.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501922-17.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2198563/2021 - 09º D.P. GUARULHOS, 19193048 - 09º D.P. GUARULHOS, 1284/21/221 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO VENÂNCIO SOARES SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

GUSTAVO VENÂNCIO SOARES SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de julho de 2021, por volta das 16h05min, na Rua Paqueta, nº 595, Recreio São Jorge, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios com Daniel Teixeira Santos, trazia consigo e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 5,6g de cocaína distribuídos em 16 invólucros, 24,28g de cocaína distribuídos em 107 invólucros, e 83,57g de Tetrahydrocannabinol-THC, conhecida como maconha, divididos em 18 porções, drogas

ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme boletim de ocorrência a fls. 2/6, auto de exibição e apreensão de fls. 24/25, e laudos de constatação a fls. 12/17) (fls. 68/69).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/62).

Em 23 de julho de 2021, na audiência de custódia do Foro Plantão - 44ª CJ - Guarulhos, foi concedido o benefício da Liberdade Provisória cumulado com as medidas cautelares para o acusado Gustavo (fls. 43/47).

Devidamente notificado (fls. 82/83), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls. 89/91).

A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2022 (fls. 92/95).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi colhido o depoimento de uma testemunha comum. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A preliminar de ilicitude da prova, baseada no argumento da ilegalidade da prisão realizada por guardas municipais, cujo desempenho básico é a defesa do patrimônio público municipal, não merece guarida a alegação da defesa, eis que os guardas tem uma atuação secundária, na medida em que cabe aos guardas municipais a defesa da população local, compreendida na repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos, até porque, caso assim não ajam, responderiam na forma do art. 13, §2º, "a", do Código Penal, por omissão imprópria, dado que têm o dever de agir, posto que a lei obriga o dever de cuidado, proteção e vigilância.

Além do que, a preservação da ordem pública é responsabilidade de todos, sendo conferido aos Órgãos de segurança o dever legal. Desta forma, é conferida à Guarda Municipal, sempre civil, a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal.

Vasta é a jurisprudência nesse sentido, aqui a do Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA É RESPONSABILIDADE DE TODOS, SENDO DEVER DAQUELES QUE COMPÕEM A SEGURANÇA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. POSSE DE 12 PORÇÕES DE COCAÍNA. PRECEDENTES.[...]2. A Quinta Turma deste Sodalício assentou que pode a Guarda Municipal, inobstante sua atribuição constitucional (art. 144, §8º, CF), bem como qualquer um do povo, prender aquele encontrado em flagrante delito (art. 301, CPP). [...] "(STJ HC 290.371/SP 5ª Turma Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.2014 DJe 30.05.2014);

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÁCULA INEXISTENTE.1. Nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, sendo certo, ainda, que a lei processual penal, em momento algum, exige que policiais civis ou militares sejam acionados para que dêem suporte ou apoio a quem esteja efetuando a prisão, como aventado na impetração. Precedentes. [...] "(STJ - RHC 45.173/SP 5ª Turma Rel. Min. Jorge Mussi j. 06.05.2014 DJe 14.05.2014);

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISTA FEITA POR GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §2º, A, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora exista norma constitucional (art. 144, §8º, da CF) limitando a função da guarda municipal à proteção dos bens, serviços e instalações do município, não há nulidade na decisão impugnada, porquanto a lei processual penal, em seu art. 301 do CPP, disciplina que "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". [...] (STJ - HC 109.105/SP 5ª Turma Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 23.02.2010 DJe 22.03.2010).

No mais, recentemente foi sancionada a Lei n. 13.022/14, que dispõe acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Referido diploma legal institui normas gerais para as Guardas Municipais, disciplinando o art. 144, §8º, da Constituição Federal. Segundo este dispositivo constitucional, as Guardas Municipais devem ser disciplinadas por meio de lei. A Lei n. 13.022/14 constitui norma geral, aplicável a todas as leis municipais que tratem sobre suas respectivas guardas, posto que cada Município deve editar a sua própria lei, adequando-se às disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais.

A importância dessa Lei encontra-se no fato de que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal. Dispõe esta norma constitucional que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A interpretação restritiva encontra-se no fato de que as Guardas Municipais sempre tiveram um papel relacionado com a proteção do patrimônio municipal. A Lei n. 13.022/14 amplia a interpretação, estabelecendo que as Guardas Municipais podem colaborar com os demais órgãos de segurança pública, no caso as Polícias Civil e Militar.

Isso se depreende das competências que a Lei confere às Guardas Municipais. O art. 4º atribui a competência geral, qual seja, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município, conforme já previsto na Constituição Federal. Por outro lado, o art. 5º adjudica as competências específicas. E é entre as competências específicas que podemos destacar que as Guardas Municipais não estão restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também lhes são atribuídas funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz social. Pode-se destacar, por exemplo, que são competências específicas das Guardas Municipais:

"Art. 5º [...] IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas; XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento."

Outrossim, não cabe qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 13.022/14, por ter este diploma conferido poderes às Guardas Municipais de atuarem em prol da segurança pública. Em primeiro lugar, as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública do Estado, razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do art. 144, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a atuação das Guardas

Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais (proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atuará em colaboração com os demais Órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou Militar). Inclusive, é o que dispõe o art. 5º, IV e parágrafo único, da Lei. Por fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, deverão obedecer as competências dos Órgãos Federais e Estaduais, prestando o auxílio necessário para a elucidação dos fatos.

Pelo que se vê, as Guardas Municipais estão investidas na incumbência de garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

Superada tal questão, no mérito a ação penal é improcedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/06), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo de constatação provisória (fls. 12/17), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 118/120), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), COCAÍNA, bem como pela prova oral trazida aos autos.

Já no que pertine à autoria, outra é a solução, eis que após a colheita das provas não restou evidenciado de forma segura a participação do acusado no delito de tráfico, senão vejamos.

O acusado GUSTAVO VENÂNCIO SOARES SANTOS, em solo policial, quedou-se silente, exercendo prerrogativa constitucional do artigo 5º, inciso LXIII (fls. 20/21). Em juízo, negou a prática delitiva. Foi abordado pelos guardas quando estava indo para a casa da esposa, buscá-la. Viu os guardas saindo do mato com o outro rapaz. Eles o viram passando pela viela, e foi abordado. Alegaram que estava junto. Não correu. O dinheiro era proveniente do seu trabalho. Era ajudante de pedreiro. Ia no posto levar a esposa, por isso estava com dinheiro.

A negativa do réu não restou contrariada nos autos.

Os guardas municipais MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA e PEDRO THIAGO BARBOZA PINTO DE AMORIM, em sede extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que, componentes da viatura prefixo DT 685, da Equipe Canil 01, durante patrulhamento de ostensivo/preventivo pelo bairro Recreio São Jorge nesta cidade, ao se aproximarem de uma localidade conhecida como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, um deles carregando uma sacola plástica de supermercado cheia de objetos, que ao perceberem a aproximação da viatura saíram em desabalada carreira, em direções opostas. Visando realizar a abordagem dos indivíduos, o GCM Marcelo Oliveira desembarcou da viatura e iniciou acompanhamento a pé, e exclamou para que seu companheiro de farda, GCM Pedro Barboza, fosse com a viatura no encalço do outro indivíduo, o qual trajava camisa branca e cordões de prata, e desceu uma viela correndo. Após breve acompanhamento, um dos indivíduos na tentativa de fuga se deparou com o GCM Marcelo Oliveira, o qual foi posteriormente identificado como DANIEL TEIXEIRA SANTOS. DANIEL trazia consigo uma sacola plástica, que em seu interior continha diversificada e elevada quantidade de substâncias aparentando ser drogas. Concomitantemente o GCM Pedro Barboza na condução da viatura logrou em abordar a alguns metros do local onde foram avistados, o outro elemento que tentara empreender fuga. O indivíduo abordado foi identificado como GUSTAVO VENÂNCIO SOARES SANTOS. Realizada busca pessoal foi localizado em seu poder a quantia de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais). Diante do exposto, DANIEL e GUSTAVO foram cientificados acerca de seus direitos constitucionais, e posteriormente conduzidos para este Distrito Policial, juntamente com as substâncias e dinheiro arrecadados para as medidas de Polícia Judiciária cabíveis (fls. 07/10).

Em juízo, foi ouvido o guarda municipal MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA, o qual relatou que estava em patrulhamento de rotina em local já conhecido como ponto de tráfico. Ao adentraram a rua, avistaram dois indivíduos conversando. Assim, que viram a viatura, eles correram, um para cada direção. Desembarcou da viatura e correu na direção de um deles, o qual estava com uma sacola na mão. O motorista foi na direção do outro. Abordou o rapaz que estava com a sacola, no interior da qual havia porções de drogas. O guarda Pedro conseguiu abordar o outro rapaz, o qual

dizia que não estava junto, que não tinha feito nada, mas também não conseguiu explicar por que correu e de onde vinha o dinheiro que estava com ele. Gustavo estava apenas com dinheiro. O outro rapaz que estava com os entorpecentes confessou que a droga era dele e nada disse sobre Gustavo. Não conhecia os rapazes. Não havia outras pessoas no momento.

Pois bem, pelo que se afere dos autos, as drogas não estavam em poder do acusado, o réu sempre negou a traficância, assim como não foram visualizados qualquer ato de comércio por parte dele pelos guardas municipais.

Desta feita, ainda que o réu pudesse estar no local auxiliando na venda do entorpecente, eis que flagrado em ponto de tráfico de drogas na posse de dinheiro, tal conclusão se baseia em mera presunção, a qual não pode embasar um decreto condenatório, que exige um juízo de certeza.

A dúvida, portanto, beneficia o acusado, o que impõe sua absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de ABSOLVER GUSTAVO VENÂNCIO SOARES SANTOS, qualificado nos autos, da imputação que lhe move a Justiça Pública, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do C.P.P.

Considerando a ausência de prova da relação do dinheiro apreendido nos autos (auto de exibição/apreensão de fls. 24/25) com o tráfico ilícito de entorpecentes, defiro sua liberação em favor do acusado. Expeça-se o necessário.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Guarulhos, 05 de setembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA